

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת קארין אלהרר

פ/25/6213

הצעת חוק בתי קברות צבאיים (תיקון – ועדת חריגים להכרה בזכאות לקבורה צבאית), התשפ"ו–2025

הוספת סעיף 1ט4 1. בחוק בתי קברות צבאיים, התש"י–1950¹, אחרי סעיף 4ט יבוא:

- 1ט4. (א) שר הביטחון יקים ועדה שתהיה מוסמכת
חריגים להכרה
בזכאות לקבורה
בבית קברות צבאי
להמליץ במקרים חריגים, על אדם שראוי שייקבר
בבית קברות צבאי אף אם לא נתקיימו בו התנאים
האמורים בסעיפים 4, 10, 14 או 4ח, ובלבד שהוכח
בפניה כי מותו נגרם עקב שירותו הצבאי או שירותו
בכוחות הביטחון, כאמור בסעיף 14, וכי לא
מתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 4.
- (ב) שר הביטחון יקבע את הרכב הוועדה כאמור
בסעיף קטן (א), את דרכי פעולתה ואת אמות
המידה להמלצת הוועדה לפי אותו סעיף קטן.

דברי הסבר

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה מדאיגה במקרי התאבדות בקרב חיילי צבא הגנה לישראל, בסדיר ובמילואים. החשיפה למצבי לחימה קשים והשירות הצבאי האינטנסיבי מובילים חיילים להתמודדות נפשית מורכבת ומשפיעים באופן ישיר על בריאותם הנפשית. פעמים רבות, מצבי הלחימה הקשים מובילים להתפתחות של הפרעות פוסט-טראומטיות חמורות. במקרים רבים, התסמינים ומצבי המשבר מתפתחים ומתגלים רק לאחר סיום השירות הצבאי ולא במהלכו, מה שיוצר פער בזכאות לקבורה בבית קברות צבאי.

חוק בתי קברות צבאיים, התש"י–1950 (להלן – החוק), אינו מכיר בחיילים שהתאבדו עקב שירותם הצבאי ולא במהלכו, כמי שזכאים לקבורה בבית קברות צבאי. מצב זה פוגע קשות בחיילים ובמשפחות השכולות, ואינו משקף את האחריות המוסרית והלאומית כלפי אלו שנפגעו נפשית כתוצאה משירותם

¹ ס"ח התש"י, עמ' 258.

למדינה, כפי שהחוק אמור לייצג.

לאור האמור, מוצע להקים ועדת חריגים שתוכל להכיר בחייל שמותו נגרם עקב שירותו הצבאי, גם אם המוות לא אירע במהלך השירות הפעיל, כל עוד מוכח שיש קשר ישיר בין האירועים. נוסף לכך, מוצע להעניק לשר הביטחון סמכות לקבוע את הרכב הוועדה, את דרכי פעולתה ואת אמות המידה להמלצותיה. הוועדה תבחן במקרים המתאימים את הקשר הסיבתי בין השירות הצבאי לבין נסיבות המוות, תוך התחשבות בממצאים רפואיים ונפשיים.

מטרת החוק המוצע היא להבטיח את הכבוד הראוי לחיילים שמתו כתוצאה מפגיעה נפשית שנגרמה עקב שירותם, ובנוסף, לתמוך במשפחות השכולות ולהעניק להם את המעטפת הראויה בדבר קבורה בבית קברות צבאי.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ח בתשרי התשפ"ו (20.10.2025)